



P U T U S A N

Nomor : 552/Pid.B/2022/PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap:	ALIF FUADJATI BIN UMAR OMSUDI
Tempat Lahir:	Sukoharjo
Umur/ Tanggal Lahir:	42 Tahun / 22 Juni 1980
Jenis Kelamin:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan:	INDONESIA
Tempat Tinggal:	Blimbing Rt. 04 Rw. 05 Kel/ Desa Wonorejo Kec. Polokarto Kabupaten Sukoharjo
Agama:	Islam
Pekerjaan:	Karyawan Swasta
Pendidikan:	SMA (lulus)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara memilih tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

T e l a h m e m b a c a :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 7- Desember-2022 Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 7-Desember-2022, Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg., tentang penetapan hari sidang pertama;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 28-Desember-2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIF FUADIJATI Bin UMAR OMSUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana" Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIF FUADIJATI Bin UMAR OMSUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah Handphone Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu BCA Nomor: 5260512030845513;

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah handphone samsung A51 6/128 Imei: 353682111505077;

(Di kembalikan kepada saksi David Rusdianto);

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pledooi secara lisan yang pada Pokoknya adalah Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas Pledooi secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa ALIF FUADIJATI Bin UMAR OMSUDI pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 17.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam kardus penyimpanan lantai 2 Counter Oasis Jalan Simpang Sulfat no.4A, Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa berkeliling ke toko yang ada di Malang Plaza dan juga toko yang ada di daerah Malang dengan maksud nantinya terdakwa akan menjual Handphone. Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa masuk kedalam Counter Oasis milik saksi David Rusdianto yang ada di Jalan Simpang Sulfat no.4A, Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang lewat pintu depan dengan cara menggeser rolling door yang tidak terkunci dan sesampainya didalam terdakwa langsung naik kelantai 2 tempat penyimpanan Handphone. Kemudian terdakwa mengambil lebih kurang 15 (lima) belas unit Handphone dengan berbagai macam merk tanpa izin dari saksi David Rusdianto

-----Selanjutnya 15 (lima belas) unit Handphone tersebut terdakwa bawa kedalam kamar terdakwa yang ada di lantai 3 di rumah saksi David Rusdianto. Kemudian ke esokkan harinya 15 unit Handphone tersebut terdakwa bawa ke Solo untuk di jual.

Bahwa 15 (lima belas) unit Handphone dengan berbagai merk tersebut terdakwa jual dan hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi David Rusdianto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.32.725.000 000 (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa ALIF FUADIJATI Bin UMAR OMSUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa ALIF FUADIJATI Bin UMAR OMSUDI pada hari yang tidak ingat lagi pada tanggal 10 September 2022 sekira pukul. 18.30 wib,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Counter Oasis Cell Jalan Simpang Sulfat Selatan no.4A, Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut -----

-----Berawal dari saksi David Rusdianto pada tanggal 19 Agustus 2022 yang sudah kenal dengan terdakwa lalu menjemput terdakwa di Solo dan memperkerjakan bekerja sebagai pengelola Konter Oasis Cell Jalan Simpang Sulfat no.4A Kelurahan Padanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang milik saksi David Rusdianto dan pada tanggal 20 Agustus tahun 2022 terdakwa mulai bekerja di konter Oasis milik saksi David Rusdianto -----

-----Selanjutnya pada tanggal 02 September tahun 2022 terdakwa mengatakan kepada saksi David Rusdianto, bahwa terdakwa butuh uang sebesar Rp.3.000.000 untuk bayar uang sekolah anaknya lalu saksi David Rusdianto mempercayai dan mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000 melalui M Banking kepada terdakwa. Lalu pada tanggal 10 September tahun 2022 terdakwa kembali mengatakan kepada saksi David Rusdianto butuh uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) buah IPHONE kepada saksi Novi Karen Sari yang mana nantinya Iphone akan di jual kembali. Selanjutnya saksi David Rusdianto menstransfer uang sebesar Rp.6.000.000 melalui Rekerning saksi Novi Karen Sari. Namun setelah ditunggu tunggu Iphone tersebut tidak kunjung datang, lalu saksi David Rusdianto menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Novi Karen Sari kabur;

Kemudian pada tanggal 15 September tahun 2022 saksi Wahyu Dhian Alfani yang bekerja sebagai CS di Konter Oasis milik saksi David Rusdianto memberitahukan kepada saksi David Rusdianto bahwa terdakwa ada menjual 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A 54 4/64 dan merk Poco F3 8/256, namun terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp.1.700.000,- ke toko untuk penjualan 1 unit Handphone merk Oppo A 54 4/64 sedangkan uang untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 1 (satu) unit merk Poco F3 8/256 terdakwa tidak ada menyetorkan ke took;

Selanjutnya pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.45 wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi Wahyu Dhian Alfanani bahwa terdakwa ingin menjual Handphone di konter yang ada di Malang Plaza dan juga terdakwa menanyakan Handphone tersebut disimpan dimana dan dijawab oleh saksi Wahyu Dhian Alfanani Handphone tersebut disimpan di dalam kardus samping almari di lantai 2. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib terdakwa datang ke konter Oasis dan langsung menuju lantai 2 tempat penyimpanan Handphone tersebut dan membawa lebih kurang 15 (lima belas) unit Handphone dengan berbagai merk.

Selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) unit Handphone terdakwa bawa kedalam kamar terdakwa yang ada di lantai 3 rumah saksi David Rusdianto. Kemudian keesokkan harinya 15 unit Handphone tersebut terdakwa bawa ke Solo untuk di jual dan uang hasil penjualan Handphone tersebut tidak disetorkan ke toko.

Kemudian pada tanggal 19 September tahun 2022, terdakwa tidak bisa di hubungi, selanjutnya saksi David Rusdianto bersama dengan saksi Wahyu Dhian Alfanani melakukan pengecekan terhadap data stok barang yang ada dan ternyata ada sekitar lebih kurang 16 unit Handphone sudah tidak ada dan pada saat melihat CCTV terlihat terdakwa membawa Handphone beserta dosbooknya.

Bahwa hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi David Rusdianto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa ALIF FUADIJATI Bin UMAR OMSUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUH Pidana.

ATAU KETIGA

----- Bahwa terdakwa ALIF FUADJATI Bin UMAR OMSUDI pada hari yang tidak ingat lagi pada tanggal 10 September 2022 sekira pukul. 18.30 wib, pada tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Counter Oasis Cell Jalan Simpang Sulfat Selatan no.4A, Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Berawal dari saksi David Rusdianto pada tanggal 19 Agustus 2022 yang sudah kenal dengan terdakwa lalu menjemput terdakwa di Solo dan memperkerjakan bekerja sebagai pengelola Konter Oasis Cell Jalan Simpang Sulfat no.4A Kelurahan Padanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang milik saksi David Rusdianto dan pada tanggal 20 Agustus tahun 2022 terdakwa mulai bekerja di konter Oasis milik saksi David Rusdianto

Selanjutnya pada tanggal 02 September tahun 2022 terdakwa mengatakan kepada saksi David Rusdianto, bahwa terdakwa butuh uang sebesar Rp.3.000.000 untuk bayar uang sekolah anaknya lalu saksi David Rusdianto mempercayai dan mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000 melalui M Banking kepada terdakwa. Lalu pada tanggal 10 September tahun 2022 terdakwa kembali mengatakan kepada saksi David Rusdianto butuh uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) buah IPHONE kepada saksi Novi Karen Sari yang mana nantinya Iphone akan di jual kembali. Selanjutnya saksi David Rusdianto menstransfer uang sebesar Rp.6.000.000 melalui Rekening saksi Novi Karen Sari. Namun setelah ditunggu tunggu Iphone tersebut tidak kunjung datang, lalu saksi David Rusdianto menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Novi Karen Sari kabur.

Kemudian pada tanggal 15 September tahun 2022 saksi Wahyu Dhian Alfani yang bekerja sebagai CS di Konter Oasis milik saksi David Rusdianto memberitahukan kepada saksi David Rusdianto bahwa terdakwa ada menjual 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A 54 4/64 dan merk Poco F3 8/256, namun terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp.1.700.000,- ke toko untuk penjualan 1 unit Handphone merk Oppo A 54 4/64 sedangkan uang untuk penjualan 1 (satu) unit merk Poco F3 8/256 terdakwa tidak ada menyetorkan ke toko.

Selanjutnya pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.45 wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi Wahyu Dhian Alfani bahwa terdakwa ingin menjual Handphone di konter yang ada di Malang Plaza dan juga terdakwa menanyakan Handphone tersebut disimpan dimana dan dijawab

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Wahyu Dhian Alfani Handphone tersebut disimpan di dalam kardus samping almari di lantai 2. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib terdakwa datang ke konter Oasis dan langsung menuju lantai 2 tempat penyimpanan Handphone tersebut dan membawa lebih kurang 15 (lima belas) unit Handphone dengan berbagai merk.

Selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) unit Handphone terdakwa bawa kedalam kamar terdakwa yang ada di lantai 3 rumah saksi David Rusdianto. Kemudian keesokan harinya 15 unit Handphone tersebut terdakwa bawa ke Solo untuk di jual dan uang hasil penjualan Handphone tersebut tidak disetorkan ke toko.

Kemudian pada tanggal 19 September tahun 2022, terdakwa tidak bisa di hubungi, selanjutnya saksi David Rusdianto bersama dengan saksi Wahyu Dhian Alfani melakukan pengecekan terhadap data stok barang yang ada dan ternyata ada sekitar lebih kurang 16 unit Handphone sudah tidak ada dan pada saat melihat CCTV terlihat terdakwa membawa Handphone beserta dosbooknya;

Bahwa hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi David Rusdianto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa ALIF FUADIJATI Bin UMAR OMSUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan y a i t u : -

Saksi-I: **DAVID RUSDIANTO**, (bersumpah) pada pokoknya di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menjadi Korban atas Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Konter Oasis Cell Jl. Simpang Sulfat Selatan No. 4A Kel. Pandanwangi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg.



Kec. Blimbing Kota Malang setelah saksi diberitahu oleh saksi Wahyu;

- Bahwa saksi merupakan pemilik/owner dari Konter Oasis Cell Jl. Simpang Sulfat Selatan No. 4A Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya saksi menjemput terdakwa dari kampung untuk membantu sebagai pengelola Konter Oasis Cell Jl. Simpang Sulfat Selatan No. 4A Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saksi belum memberikan gaji kepada terdakwa karena terdakwa baru bekerja 10 hari berada di konter Oasis Cell;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada tanggal 18 September 2022 dan terdakwa telah mengambil 15 unit Handphone dengan berbagai merk;
- Bahwa di tempat kejadian ada kamera CCTV dan saksi melihat di CCTV terdakwa mengambil dan membawa Handphone milik saksi yang berada di lantai 2;
- Bahwa pada Saat itu saksi sempat menghubungi terdakwa namun handphone terdakwa tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang dirusak saat pencurian terjadi di lantai 2 tersebut terdakwa masuk dengan mendorong pintu rolingdoor;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.32.725.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Solo dengan cara dijemput
- - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu BCA Nomor: 5260512030845513;
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah hanphone samsung A51 6/128 Imei: 353682111505077 beserta dosbook;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Saksi II. **WAHYU DIAN ALFANANI** (bersumpah) dipersidangan pada pokoknya menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di konter Oasis Cell yang mengetahui pertama kali kalau terjadi Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian ini adalah pemilik konter Oasis Cell adalah saksi David Rusdianto;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan di konter Oasis Cell adalah untuk menerima pembayaran penjualan pulsa maupun Handphone serta melaporkan uang pendapatan toko ke bagian admin;
- Bahwa saksi mengetahui Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Konter Oasis Cell Jl. Simpang Sulfat Selatan No. 4A Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa pada Saat itu saksi langsung memberitahukan kepada saksi David Rusdianto, bahwa terdakwa telah mengambil beberapa Handphone dari konter Oasis Cell miliknya;
- Bahwa ketika itu saksi langsung melakukan pemeriksaan barang dan mengetahui ada 15 unit Handphone yang hilang dengan berbagai merk;
- Bahwa terdakwa baru beberapa hari bekerja di kantor Oasis Cell milik saksi David Rusdianto;
- Bahwa yang membuat saksi David percaya kepada Terdakwa dan dijadikan karyawan di konter milik saksi David karena Terdakwa adalah teman sekolah saksi David Rusdianto dan kemudian karena terdakwa minta pekerjaan kepada saksi David Rusdianto selanjutnya terdakwa dijemput oleh saksi David Rusdianto dari kampung untuk bekerja di toko konter Oasis Cell milik saksi David Rusdianto;
- Bahwa saksi melihat dari CCTV terdakwa naik ke lantai 2 dan mengambil dan membawa beberapa unit Handphone yang ada di lantai 2 tepatnya di dalam kardus penyimpanan;
- Bahwa Terdakwa juga ada menjual 2 unit Handphone namun 1 unit uang hasil penjualan yang disetorkan ke kantor sedangkan 1 unit lagi tidak terdakwa setorkan;
- Bahwa Pada tanggal 15 September 2022 saksi membantu Terdakwa untuk Packing 1 (satu) unit Handphone merk Poco F3 8/256 dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A 54 4/64 yang nantinya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Terdakwa jualkan ke Solo, dan selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi David Rusdianto;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi III. **FUAD ARIZAL SUPRAWOTO** (bersumpah) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Hotel Dahlia Bekonang Jl. Pramuka Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengetahui tindakan pencurian tersebut dari laporan pencurian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Konter Flow Cell 2 Blok D No. 8 Lantai dasar Matahari Singosaren Jl. Getot Subroto Kec. Serengan Kota Surakarta, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah adanya laporan, saksi dengan team melakukan penyelidikan mendalam terkait keberadaan Terdakwa dan dilakukan penangkapan di Hotel Dahlia Bekonang Jl. Pramuka Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo.
- Bahwa ATM 1 (satu) buah kartu BCA Nomor: 5260512030845513 merupakan milik terdakwa?
- Bahwa 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam merupakan milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah hanphone samsung A51 6/128 Imei: 353682111505077 beserta dosbook milik saksi David Rusdianto;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Hotel Dahlia Bekonang Jl. Pramuka Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Handphone lebih kurang 15 Unit hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Konter Oasis Cell Jl. Simpang Sulfat Selatan No. 4A Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa menjual semua Handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dan habis pada hari Rabu tanggal 21 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan handphone tersebut adalah senilai Rp. 28.550.000 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 15 Unit Handphone, dan mendapatkan uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh saksi FAJAR TRI YUNANTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti diajukan di persidangan yaitu;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu BCA Nomor:5260512030845513;
- 1 (satu) buah handphone samsung A51 6/128 Imei: 353682111505077 beserta dosbook;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu BCA Nomor: 5260512030845513;
- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah handphone samsung A51 6/128 Imei: 353682111505077.

Barang bukti mana seluruhnya telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa Handphone lebih kurang 15 Unit hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Konter Oasis Cell Jl. Simpang Sulfat Selatan No. 4A Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual semua Handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dan habis pada hari Rabu tanggal 21 September 2022;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan handphone tersebut adalah senilai Rp. 28.550.000 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 15 Unit Handphone, dan mendapatkan uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh saksi FAJAR TRI YUNANTO;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu pertama melanggar Pasal 362 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 374 KUHP atau Ketiga Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, setelah Majelis memperhatikan Fakta-fakta dipersidangan maka Menurut Majelis Dakwaan yang dapat disangkakan Kepada Terdakwa adalah Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
1. **Unsur Barang Siapa:**

Menimbang Bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang/ manusia sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dalam Berkas Perkara, menunjuk bahwa terdakwa **ALIF FUADJATI bin UMAR OMSUDI** adalah pelaku tindak pidana dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg.



Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, mengenai unsure ini pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

Menimbang, pengertian mengambil menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum adalah tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau pun tanpa seizin orang lain tersebut

Menimbang, pengertian barang pada delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonominya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, halaman 593).

Menimbang yang dimaksud "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah tanpa seizin pemilik barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa masuk kedalam Counter Oasis milik saksi David Rusdianto yang ada di Jalan Simpang Sulfat no.4A, Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang lewat pintu depan dengan cara menggeser roling door yang tidak terkunci dan sesampainya didalam terdakwa langsung naik kelantai 2 tempat penyimpanan Handphone. Kemudian terdakwa mengambil lebih kurang 15 (lima) belas unit Handphone dengan berbagai macam merk tanpa izin dari saksi David Rusdianto
- Bahwa Selanjutnya 15 (lima belas) unit Handphone tersebut terdakwa bawa kedalam kamar terdakwa yang ada di lantai 3 di rumah saksi David Rusdianto. Kemudian ke esokkan harinya 15 unit Handphone tersebut terdakwa bawa ke Solo untuk di jual.;
- Bahwa 15 (lima belas) unit Handphone dengan berbagai merk tersebut terdakwa jual dan hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi David Rusdianto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.32.725.000 000 (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Menimbang, berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan diatas maka

unsure **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yaitu :

1(satu) buah Handphone Oppo warna hitam;

•1 (satu) buah kartu BCA Nomor: 5260512030845513

Oleh Karena merupakan kepunyaan dari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepantasnya barang bukti-barang bukti ini DIKEMBALIKAN kepada Terdakwa sedangkan;

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah handphone samsung A51 6/128 Imei: 353682111505077.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan kepunyaan dari Saksi David Rusdianto maka dikembalikan kepada saksi DAVID RUSDIANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-keadaan yang memberatkan dan Keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa membuat saksi David Rusdianto menderita kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan masih ada tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALIF FUADJATI Bin UMAR OMSUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1(satu) buah Handphone Oppo warna hitam;

1 (satu) buah kartu BCA Nomor: 5260512030845513

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SEDANGKAN

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah handphone samsung A51 6/128 Imei:

353682111505077.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DAVID RUSDIANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 4 JANUARI 2023, oleh kami, **I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **ARIEF**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYADI, S.H., M.HUM. dan **GUNTUR KURNIAWAN. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dengan dihadiri oleh **DESI SARI DEWI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIEF KARYADI, S.H., M.HUM.

I GUSTI AYU SUSILAWATI, .SH., M.H.

GUNTUR KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16